

# Privacidad, seguridad y responsabilidad digital

Una lectura empresarial de la Ley N.º 8968 y la Ley N.º 9048 de Costa Rica

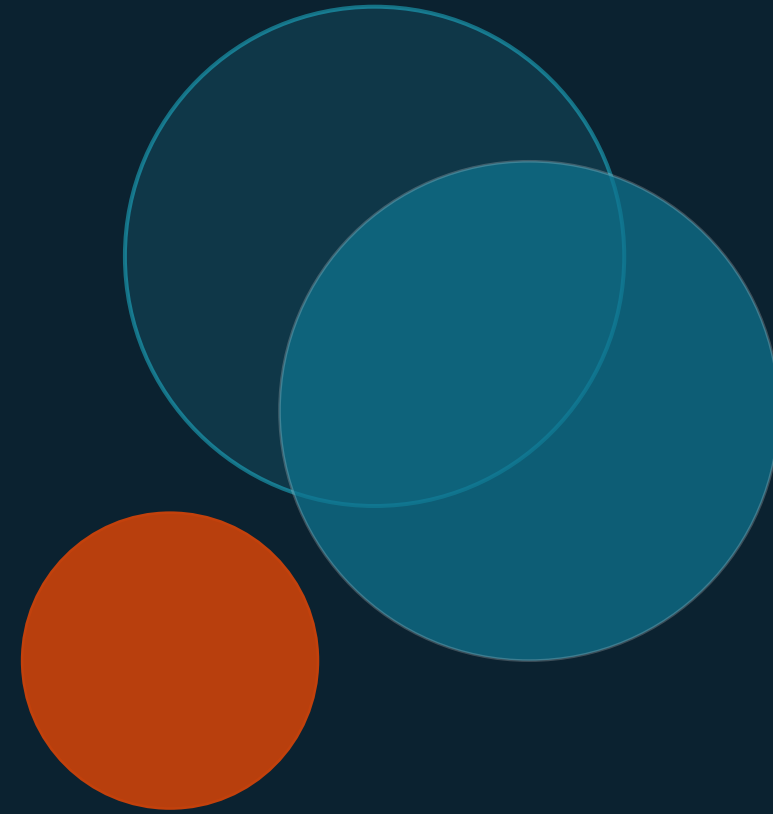
DATOS PERSONALES

DELITOS INFORMÁTICOS

## Idea central

**Cumplir no es “tener un documento”: es diseñar procesos, tecnología y cultura que respeten a las personas.**

Síntesis educativa. Para decisiones jurídicas concretas debe consultarse el texto vigente y asesoría especializada.



# Dos preguntas que una empresa digital no puede ignorar

La tecnología convierte decisiones cotidianas en decisiones sociales, éticas y jurídicas.

01

## ¿Qué hacemos con los datos de las personas?

Clientes, colaboradores, candidatos, proveedores y visitantes dejan datos al interactuar con la empresa.

LEY 8968

02

## ¿Qué conductas digitales pueden causar daño y responsabilidad penal?

Acceder, manipular, sabotear, engañar o defraudar mediante sistemas no es “solo un problema técnico”.

LEY 9048

La empresa debe proteger derechos y, al mismo tiempo, establecer límites claros sobre el uso de sus sistemas.

# La persona conserva control sobre sus datos

La norma protege la autodeterminación informativa y regula el tratamiento manual o automatizado de datos personales.

## 1 Información previa

Explicar qué datos se recogen, para qué, quién los usa y cómo ejercer derechos.

## 2 Consentimiento

La recolección y uso debe apoyarse en consentimiento cuando corresponda y respetar las excepciones legales.

## 3 Finalidad y calidad

Pedir datos pertinentes para fines claros; mantenerlos correctos y evitar usos incompatibles.

## 4 Datos sensibles

Exigen especial cuidado por el riesgo que su tratamiento representa para la persona.

## 5 Seguridad y confidencialidad

Proteger bases de datos, limitar accesos y evitar divulgaciones o tratamientos indebidos.

## 6 Derechos de la persona

Facilitar control sobre la información: acceso, actualización/rectificación y demás mecanismos previstos.

**Para la empresa: cada formulario, CRM, nómina, cámara, analítica o lista de contactos implica decisiones sobre datos personales.**

# La ciberconducta también tiene consecuencias penales

La Ley 9048 reformó el Código Penal para abordar delitos informáticos y conexos y adecuar diversas conductas al entorno digital.

**En el trabajo cotidiano, el riesgo aparece cuando alguien...**

- 1 **entra sin autorización** a cuentas, sistemas, comunicaciones o información ajena;
- 2 **manipula o sabotea** datos, servicios o sistemas con intención dañina;
- 3 **engaña digitalmente** para obtener un beneficio o causar un perjuicio económico;
- 4 **usa identidades o credenciales** de forma ilícita para hacerse pasar por otra persona o facilitar un ataque;
- 5 **aprovecha herramientas digitales** para ejecutar conductas delictivas o agravar su impacto.

## Mensaje para una empresa

**Una política de seguridad no solo protege equipos. También define conductas permitidas, reduce oportunidades de abuso y deja claro qué debe reportarse.**

### Clave pedagógica

No memorizar delitos: identificar fronteras entre uso legítimo, uso indebido y posible conducta delictiva.

Ejemplos didácticos; la tipificación concreta depende de los hechos y del texto vigente.

# La misma empresa, dos responsabilidades

El cumplimiento funciona cuando la dirección diseña el sistema y las personas colaboradoras lo practican.

## COMO EMPRESARIOS

- 01 Decidir qué datos realmente necesita el negocio.
- 02 Diseñar avisos, consentimientos y procesos de atención de derechos.
- 03 Asignar accesos mínimos y medidas técnicas de seguridad.
- 04 Definir reglas de uso aceptable, incidentes y sanciones internas.
- 05 Controlar a proveedores y capacitar al equipo.

## COMO COLABORADORES

- 01 Usar datos solo para la tarea autorizada.
- 02 No compartir contraseñas, bases de datos o accesos por conveniencia.
- 03 Respetar la privacidad de clientes y compañeros.
- 04 No probar, alterar o acceder a sistemas fuera del permiso asignado.
- 05 Reportar pérdidas, accesos sospechosos, errores o posibles incidentes.

**Principio de gestión: la seguridad y la privacidad son responsabilidades compartidas, pero la organización debe crear condiciones reales para cumplir.**

# De la ley al diseño de la empresa

Un “mínimo viable” de privacidad y ciberresponsabilidad para el proyecto empresarial del curso.

## 1 Mapa de datos

Qué datos, de quién, para qué y dónde.

## 2 Privacidad

Información, consentimiento y derechos.

## 3 Accesos

Roles, cuentas individuales y mínimo privilegio.

## 4 Seguridad

Contraseñas, MFA, copias, actualizaciones y cifrado cuando proceda.

## 5 Uso aceptable

Qué se puede hacer con equipos, cuentas, red y datos.

## 6 Incidentes

Cómo detectar, contener, documentar y escalar.

## 7 Terceros

Qué proveedores reciben datos o acceso y bajo qué reglas.

## 8 Ciclo de vida

Retención, eliminación y capacitación continua.

**No se evalúa “copiar la ley”. Se evalúa convertir principios jurídicos en decisiones concretas de la empresa.**

# El Excel que salió de la empresa

Analice primero los hechos; después conecte privacidad, seguridad, responsabilidad y cultura organizacional.

## ESCENARIO

Una startup exporta 1.500 contactos de clientes a una hoja de cálculo. Un colaborador la copia a su nube personal “para trabajar desde casa”. El equipo comparte una contraseña de administrador. Días después, alguien envía un formulario falso para capturar credenciales de compañeros.

*No asuma que todos los hechos constituyen delito: distinga incumplimiento interno, riesgo, infracción y posible conducta penal.*

## 4 preguntas

1

¿Qué datos y derechos están en juego?

2

¿Qué decisiones de la empresa facilitaron el problema?

3

¿Qué obligaciones tenía el colaborador?

4

¿Qué controles previenen y qué acciones responden al incidente?

La mejor respuesta conecta persona + proceso + tecnología.

# Apliquen estas reglas a la empresa que están creando

Producto evaluado: marco empresarial + análisis desde ambos roles + video reflexivo.

## 1 Mapa y contexto

Identifiquen datos, sistemas, personas y riesgos reales del negocio.

## 2 Ley 8968 aplicada

Definan cómo tratarán datos, consentimiento/información, seguridad, derechos y ciclo de vida.

## 3 Ley 9048 aplicada

Establezcan límites de uso, accesos, credenciales, prevención de fraude/sabotaje y reporte.

## 4 Dos roles

Expliquen implicaciones como empresarios y como colaboradores.

## 5 Plan práctico

Propongan controles prioritarios y respuesta a escenarios propios de la empresa.

## 6 Video final

4–6 min: decisiones tomadas, tensiones, aprendizajes y cambios que harían.

### Criterio central

**La calidad se mide por la coherencia entre el negocio que proponen, los riesgos que identifican y las decisiones que diseñan.**

La rúbrica detallada y la plantilla de trabajo se entregan en el documento de evaluación.

# Tres aprendizajes que deberían quedar

No basta con “saber de tecnología”: hay que comprender a quién afecta, quién decide y quién responde.

01

**Los datos no son un residuo del negocio**

Son información vinculada a personas con derechos y expectativas legítimas.

02

**La seguridad también es conducta**

Controles técnicos sin reglas, roles y cultura dejan vacíos importantes.

03

**Emprender implica diseñar responsabilidad**

Las decisiones tempranas de producto y operación pueden prevenir riesgos, costos y daños.

**Pregunta final: ¿qué cambiarían hoy en su empresa para que privacidad y seguridad formen parte del diseño y no de una corrección tardía?**